

JURISPRUDÊNCIA CURADA PARA MAGISTRATURA ESTADUAL

DIREITO CIVIL

Obrigações — Inadimplemento

arts. 389 a 420 do Código Civil

Taxonomia: Direito Civil > Direito das Obrigações e Atos Unilaterais

Fonte: Buscador Dizer o Direito · Recorte: STF e STJ

Data da curadoria: 09/08/2026

26 julgados selecionados · 6 subtemas

Sumário

Ao abrir no Word, clique com o botão direito sobre o sumário e escolha "Atualizar campo" (ou pressione Ctrl+A e depois F9) para preencher os títulos e as páginas.

Sumário.....	2
Nota metodológica	4
Disposições gerais do inadimplemento (arts. 389 a 393)	5
Estouro de pneu por defeito de fabricação configura fortuito externo e rompe o nexo causal do motorista	5
A cláusula de limitação de responsabilidade não é nula pelo simples poderio econômico e técnico de uma das partes	5
Da mora (arts. 394 a 401)	6
O depósito judicial como garantia do juízo não extingue a mora do devedor	6
Constituição em mora do devedor fiduciário: basta o envio da notificação com AR ao endereço contratual, sendo dispensada a prova do recebimento	6
O prazo de 5 dias para pagamento integral da dívida na busca e apreensão fiduciária conta-se da execução da liminar	7
Purgação da mora após a consolidação da propriedade na alienação fiduciária de imóvel: marco divisor da Lei 13.465/2017	7
Obrigação sem prazo (contrato de depósito sem termo): a prescrição só corre após a interpelação que constitui o devedor em mora	7
Demora na transferência de valores bloqueados via Sisbajud não gera mora do devedor	8
A Fazenda Pública condômina submete-se aos encargos moratórios da convenção de condomínio, e não ao art. 1º-F da Lei 9.494/97	8
Cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito: é possível a ação possessória sem prévia ação de resolução do contrato	9
A teoria do adimplemento substancial é inaplicável à adjudicação compulsória, que exige a quitação integral do preço	9
Perdas e danos (arts. 402 a 405)	10
Lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel: presunção só cabe em imóvel edificado, exigindo-se prova no não edificado	10
Dano moral por mau cheiro de esgoto: os juros de mora correm da citação, salvo mora anterior comprovada	10
Dano moral por morte de filha em excursão escolar: a faixa de 300 a 500 salários mínimos é mero parâmetro, e os juros correm da citação	11
Dos juros legais (arts. 406 e 407)	11
A SELIC é a taxa de juros de mora do art. 406 do CC nas dívidas civis, inclusive antes da Lei 14.905/2024	11
A taxa do art. 406 do CC é a SELIC, índice aplicável tanto à correção monetária quanto aos juros de mora nas relações civis	12
Na ausência de índice no título judicial aplica-se a SELIC, vedada a cumulação com outro índice; sem cumulação de encargos, SELIC deduzido o IPCA	12
No Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) é vedada a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, ainda que pactuada	13

Da cláusula penal (arts. 408 a 416).....	13
Em contratos paritários a cláusula penal admite apenas interpretação restritiva, não podendo alcançar hipótese de inadimplemento não prevista	13
A sobre-estadia de contêineres (demurrage) tem natureza de cláusula penal e pode ser reduzida quando manifestamente excessiva	14
É possível cumular a cláusula penal compensatória em montante único com a taxa de ocupação na extinção da compra e venda por culpa do comprador	14
Na locação, a cláusula penal compensatória é devida também quando a devolução do imóvel decorre de despejo judicial, respondendo o fiador	15
O juiz pode reduzir de ofício a cláusula penal manifestamente excessiva, inclusive em cumprimento de sentença	15
Caso CBF e Marfrig: quando prepondera a função coercitiva, a cláusula penal não se reduz pela mera comparação com o prejuízo efetivo	15
O devedor solidário responde pelo pagamento da cláusula penal compensatória ainda que não tenha incorrido em culpa.....	16
Das arras ou sinal (arts. 417 a 420)	16
Quem recebeu as arras e descumpre o contrato deve devolvê-las mais o equivalente, tanto nas confirmatórias quanto nas penitenciais	16
Índice navegável de julgados.....	18
TOP 10 IMPERDÍVEIS DESTA MATÉRIA	20

Nota metodológica

Varredura realizada no Buscador Dizer o Direito com sessão autenticada, por dois caminhos combinados: (i) filtro por lei/artigo — Código Civil, arts. 389 a 420, um a um; (ii) filtro por categoria Direito Civil > Obrigações e por palavras-chave ("cláusula penal", "arras", "mora do devedor", "juros de mora", "adimplemento substancial"), sempre na modalidade "Todos julgados da base".

Janela temporal: 5 anos (jun/2021 a ago/2026) para repetitivos, repercussão geral, IAC e controle concentrado; 3 anos para julgados isolados. Foram admitidos, excepcionalmente, julgados isolados de 2021 e 2022 quando a tese corresponde diretamente a ponto já cobrado pela FGV nos cadernos anexos (critério "a") — todos identificados nas fichas pela data.

Descartados: julgados meramente processuais sem impacto material, decisões monocráticas sem confirmação colegiada e temas de baixa densidade (comissão de permanência, expurgos inflacionários, empréstimo compulsório de energia elétrica, factoring, previdência complementar).

Observação sobre a taxonomia: o arquivo "Taxonomia — Direito Civil" contém o tópico "Inadimplemento, Cláusula Penal e Arras" alocado, aparentemente por erro de cadastro, sob a divisão "Direito das Sucessões". Adotou-se a divisão materialmente correta e igualmente constante da lista fechada — "Direito das Obrigações e Atos Unilaterais" —, que abriga o tópico "Adimplemento, Inadimplemento e Extinção". O arquivo de importação usa exatamente esse nome.

Disposições gerais do inadimplemento (arts. 389 a 393)

Estouro de pneu por defeito de fabricação configura fortuito externo e rompe o nexo causal do motorista

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.203.202-PR | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 10/06/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

A atuação do motorista que perde o controle do veículo em razão do estouro de pneu por defeito de fabricação, devidamente comprovado, é involuntária e não volitiva, configurando fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos causados a terceiros.

RESUMO DO CASO

Motorista de automóvel teve o pneu estourado por defeito de fabricação, perdeu a direção e colidiu com caminhão, resultando em sua própria morte e em danos materiais ao segundo condutor. Discutiu-se se o condutor (ou seu espólio) responderia pelos danos. O STJ afastou a responsabilidade: o defeito do produto é fato de terceiro (o fornecedor), estranho à esfera de risco do motorista, o que caracteriza fortuito externo e rompe o nexo causal. Não incide a responsabilidade objetiva do art. 927, parágrafo único, do CC, pois a mera condução regular de veículo em boas condições de manutenção e velocidade compatível não constitui, por si só, atividade de risco. O julgado é aplicação direta do art. 393 do CC (caso fortuito e força maior como excludentes do inadimplemento).

CONEXÕES

Art. 393 e art. 927, parágrafo único, do CC; distinção entre fortuito interno e fortuito externo; art. 12 do CDC (responsabilidade do fabricante pelo fato do produto); art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva de terceiro).

Data da consulta: 09/08/2026

A cláusula de limitação de responsabilidade não é nula pelo simples poderio econômico e técnico de uma das partes

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 1.989.291-SP | Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. para acórdão Min. Moura Ribeiro | Data: 07/11/2023

Sistemática: Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

O simples reconhecimento do poderio econômico e técnico da fornecedora e da debilidade da distribuidora, retratado em sucessivas alterações contratuais, é insuficiente para tornar nula cláusula de limitação de responsabilidade.

RESUMO DO CASO

Contrato de distribuição entre empresas continha cláusula que limitava previamente o valor da indenização devida em caso de descumprimento. A distribuidora sustentava a nulidade da cláusula por assimetria de poder econômico e técnico frente à fornecedora, invocando sucessivas alterações contratuais impostas ao longo da relação. O STJ manteve a validade do pacto limitativo: em contratos interempresariais, a desigualdade econômica, isoladamente, não configura vício de consentimento nem abusividade apta a fulminar a cláusula. A limitação convencional de responsabilidade é expressão da autonomia privada e da alocação consensual de riscos, só sendo afastada diante de dolo, abusividade concreta ou norma cogente (como no CDC). O tema dialoga diretamente com a cláusula penal, que também prefixa antecipadamente as perdas e danos.

CONEXÕES

Arts. 389, 402, 403 e 408 a 416 do CC; art. 421-A do CC (Lei 13.874/2019 — paridade e simetria nos contratos civis e empresariais); art. 51, I, do CDC (vedação nas relações de consumo).

Data da consulta: 09/08/2026

Da mora (arts. 394 a 401)

O depósito judicial como garantia do juízo não extingue a mora do devedor

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 1.881.751-PR | Relator: Min. João Otávio de Noronha | Data: 05/05/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

O depósito judicial em garantia do juízo não implica a cessação da mora do devedor; os encargos moratórios previstos no título executivo continuam a incidir até a efetiva liberação dos valores ao credor, quando será deduzido do quantum devido o saldo do depósito e seus acréscimos. A entrega do dinheiro ao credor é necessária para a purga da mora.

RESUMO DO CASO

Em cumprimento de sentença, o executado depositou o valor em juízo apenas para garantir a execução e discutir o débito, sustentando que, a partir daí, cessariam os juros e a correção. O STJ rejeitou a tese: o depósito feito com finalidade de garantia não tem eficácia liberatória, distinguindo-se do depósito em consignação em pagamento. Como a purgação da mora depende da efetiva entrega do dinheiro ao credor, os encargos moratórios seguem correndo até a liberação do numerário. Para evitar enriquecimento sem causa, no momento da liberação deduz-se do valor devido o saldo do depósito e a remuneração paga pela instituição depositária. O julgado consolida a diferença entre garantia do juízo e pagamento.

CONEXÕES

Arts. 394, 395, 396 e 401, I, do CC; arts. 334 a 345 do CC (consignação em pagamento); Súmula 179-STJ; art. 916 e art. 525 do CPC.

Data da consulta: 09/08/2026

Constituição em mora do devedor fiduciário: basta o envio da notificação com AR ao endereço contratual, sendo dispensada a prova do recebimento

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS | Relator: Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha | Data: 09/08/2023

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1132

TESE FIXADA / DECISÃO

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

RESUMO DO CASO

Discutia-se se, para ajuizar a busca e apreensão do Decreto-Lei 911/1969, o credor fiduciário precisaria demonstrar que o devedor efetivamente recebeu a notificação extrajudicial, ou se bastaria a remessa ao endereço declinado no contrato. A 2ª Seção fixou que a mora nesses contratos é ex re (decorre do simples vencimento), servindo a notificação apenas para comprová-la, e não para constituí-la. Por isso, exigir a prova do recebimento pessoal frustraria a celeridade do procedimento e permitiria ao devedor obstruir a execução da garantia. Basta o envio do AR ao endereço contratual, incumbindo ao devedor comunicar eventual mudança de endereço. A tese superou orientação anterior que reclamava a entrega no endereço com prova de recebimento.

CONEXÕES

Art. 397, caput, do CC (mora ex re); art. 2º, § 2º, e art. 3º do Decreto-Lei 911/1969; Súmula 72-STJ; Tema 1279-STJ (contagem do prazo de 5 dias para purgação); art. 26 da Lei 9.514/1997 (mora na alienação fiduciária de imóvel).

Data da consulta: 09/08/2026

O prazo de 5 dias para pagamento integral da dívida na busca e apreensão fiduciária conta-se da execução da liminar

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 2.126.264-MS | Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira | Data: 07/08/2025

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1279

TESE FIXADA / DECISÃO

Nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, o prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/1969, começa a fluir a partir da data da execução da medida liminar.

RESUMO DO CASO

Controvertia-se o termo inicial do quinquídio legal para o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida e reaver o bem: a data do cumprimento da liminar de apreensão ou a data em que o devedor toma ciência pessoal do ato. A 2ª Seção fixou o marco objetivo da execução da liminar, por ser o momento em que se aperfeiçoa a constrição e se inicia o prazo de 5 dias previsto na lei especial. O critério confere segurança jurídica e uniformidade, evitando que a contagem varie conforme circunstâncias pessoais do devedor. Reafirmou-se, ainda, que o pagamento deve abranger a integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), e não apenas as prestações em atraso.

CONEXÕES

Art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969; art. 401, I, do CC (purgação da mora pelo devedor); Tema 722/STJ (integralidade da dívida); Tema 1132/STJ (comprovação da mora); Tema 1288/STJ (purgação na alienação fiduciária de imóvel).

Data da consulta: 09/08/2026

Purgação da mora após a consolidação da propriedade na alienação fiduciária de imóvel: marco divisor da Lei 13.465/2017

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 2.126.726-SP | Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | Data: 10/12/2025

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1288

TESE FIXADA / DECISÃO

1) Antes da vigência da Lei 13.465/2017, consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com retomada do contrato; 2) A partir da vigência da Lei 13.465/2017, consolidada a propriedade sem purgação da mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o direito de preferência do art. 27, § 2º-B, da Lei 9.514/1997.

RESUMO DO CASO

Nos mútuos imobiliários com pacto adjeto de alienação fiduciária, discutia-se se o devedor poderia purgar a mora depois de já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A 2ª Seção adotou solução de direito intertemporal: para as situações regidas pelo regime anterior à Lei 13.465/2017, em que a purgação já havia sido validamente realizada com apoio no art. 34 do DL 70/1966, o ato de consolidação deve ser desfeito e o financiamento retomado, em respeito ao ato jurídico perfeito. Já sob a vigência da Lei 13.465/2017, que reestruturou o procedimento do art. 26 da Lei 9.514/1997, consolidada a propriedade sem purgação tempestiva, extingue-se o direito de purgar, restando ao fiduciante apenas o direito de preferência na aquisição do imóvel antes dos leilões.

CONEXÕES

Arts. 394, 395 e 401, I, do CC; arts. 26, 26-A, 27, § 2º-B, e 39, II, da Lei 9.514/1997; art. 34 do Decreto-Lei 70/1966; Lei 13.465/2017; Tema 1132/STJ.

Data da consulta: 09/08/2026

Obrigação sem prazo (contrato de depósito sem termo): a prescrição só corre após a interpelação que constitui o devedor em mora

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 2.206.304-MS | Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira | Data: 26/05/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

Nas obrigações sem prazo definido de cumprimento, como o contrato de depósito sem termo, o devedor deve ser notificado para ser constituído em mora, iniciando-se apenas então a contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

RESUMO DO CASO

Depósito celebrado sem prazo determinado de restituição gerou controvérsia sobre o dies a quo da prescrição da pretensão de reaver a coisa. O acórdão reafirma que, ausente termo certo, não há mora automática: a obrigação só se torna exigível com a interpelação judicial ou extrajudicial do devedor (mora ex persona). Como o prazo prescricional pressupõe pretensão exigível (actio nata), enquanto não realizada a notificação não há violação do direito nem fluência da prescrição. O julgado é aplicação limpa do art. 397, parágrafo único, do CC, combinado com o art. 189 do CC, e serve de contraponto direto à mora ex re do caput do art. 397.

CONEXÕES

Art. 397, caput e parágrafo único, do CC; art. 189 do CC (actio nata); arts. 627 e 633 do CC (depósito); art. 331 do CC (obrigação sem prazo — exigibilidade imediata); tese do 'prazo moral' cobrada pela FGV (TJ/SE 2025).

Data da consulta: 09/08/2026

Demora na transferência de valores bloqueados via Sisbajud não gera mora do devedor

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: AgInt no REsp 1.763.569-RN | Relator: Min. Humberto Martins | Data: 27/05/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

Não se imputa ao executado o pagamento de juros de mora e correção monetária relativos ao período em que o valor bloqueado por penhora on-line permaneceu retido, sem atualização, aguardando a conversão em depósito judicial vinculado.

RESUMO DO CASO

Após o bloqueio pelo sistema de penhora on-line, os valores ficaram retidos por longo período na conta do devedor, sem qualquer remuneração, até a efetiva transferência para conta judicial vinculada. O credor pretendia cobrar juros e correção desse intervalo. O STJ afastou a pretensão: a demora administrativa na conversão não é imputável ao executado, cabendo ao exequente requerer as providências para agilizar a transferência. Trata-se de aplicação do art. 396 do CC, segundo o qual não há mora sem fato ou omissão imputável ao devedor. O julgado ilustra o requisito subjetivo da mora solvendi (culpa em sentido amplo) e sua distinção do simples retardamento objetivo.

CONEXÕES

Art. 396 do CC (não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora); arts. 394 e 395 do CC; art. 854 do CPC (penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira).

Data da consulta: 09/08/2026

A Fazenda Pública condômina submete-se aos encargos moratórios da convenção de condomínio, e não ao art. 1º-F da Lei 9.494/97

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.214.098-PE | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 22/09/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

A Fazenda Pública, quando figura como condômina em edifício, submete-se aos encargos de mora previstos na convenção condominial, não se aplicando o art. 1º-F da Lei 9.494/97.

RESUMO DO CASO

A União, proprietária de salas comerciais em condomínio edilício, tornou-se inadimplente das cotas condominiais. Cobrada pela multa de 2% e pelos juros moratórios de 1% ao mês previstos na convenção, sustentou que, por ser Fazenda Pública, os consectários deveriam observar o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (índices da caderneta de poupança). O STJ rejeitou a tese: os contratos e as relações de direito privado firmados pela Administração submetem-se, em regra, ao regime civil comum, de modo que o ente público, ao ingressar no condomínio, assume a mesma posição jurídica dos demais condôminos. Prevaecem, assim, os encargos moratórios convencionais, sob pena de tratamento privilegiado sem base legal e de transferência do ônus da inadimplência aos demais comunheiros.

CONEXÕES

Arts. 389, 394, 395 e 397 do CC; art. 1.336, § 1º, do CC (multa de até 2% e juros); art. 1º-F da Lei 9.494/97; EC 113/2021 (SELIC nas condenações da Fazenda Pública).

Data da consulta: 09/08/2026

Cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito: é possível a ação possessória sem prévia ação de resolução do contrato

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 1789863-MS | Relator: Min. Marco Buzzi | Data: 10/08/2021

Sistemática: Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

É possível o ajuizamento de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa, decorrente de inadimplemento contratual do promitente comprador, sendo desnecessária a prévia propositura de ação para resolução do contrato.

RESUMO DO CASO

Promitente vendedor, diante do inadimplemento do promitente comprador, ajuizou diretamente ação possessória com base em cláusula resolutiva expressa pactuada no contrato. Discutiu-se se seria imprescindível o prévio ajuizamento de demanda para desconstituir o negócio. O STJ afastou essa exigência: nos termos do art. 474 do CC, a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, ao contrário da tácita, que depende de interpelação judicial. Impor ao credor já prejudicado o ônus de uma ação resolutória prévia contrariaria o texto legal, a autonomia privada e a intervenção mínima do Estado nas relações negociais. Reconhecida a resolução automática, a posse do inadimplente torna-se injusta (precária), autorizando a tutela possessória.

CONEXÕES

Arts. 389, 394, 397 e 474 do CC; art. 475 do CC (resolução por inadimplemento); arts. 1.200 e 1.210 do CC (posse injusta e proteção possessória); Súmula 543-STJ.

Data da consulta: 09/08/2026

A teoria do adimplemento substancial é inaplicável à adjudicação compulsória, que exige a quitação integral do preço

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.207.433-SP | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 03/06/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

A teoria do adimplemento substancial é inaplicável à adjudicação compulsória, a qual, no compromisso de compra e venda de bem imóvel, exige a quitação integral do preço, ainda que tenha ocorrido a prescrição das parcelas que perfazem o saldo devedor.

RESUMO DO CASO

Promitente comprador quitou 85 de 100 parcelas e, anos depois, ajuizou ação declaratória de prescrição das parcelas restantes cumulada com adjudicação compulsória, sustentando adimplemento substancial. O STJ negou o pedido: a prescrição extingue a pretensão de cobrança, mas não a dívida em si, que subsiste como obrigação natural. Como a adjudicação compulsória tem por requisito legal a quitação integral do preço, o comprador inadimplente não pode obter

judicialmente a transferência da propriedade invocando prescrição em seu favor. Também se afastou a teoria do adimplemento substancial, cuja função é impedir a resolução do contrato por inadimplemento mínimo, e não substituir o pagamento como requisito de aquisição da propriedade.

CONEXÕES

Arts. 389, 475 e 476 do CC; art. 1.418 do CC e art. 26 da Lei 6.766/79 (adjudicação compulsória); art. 216-B da Lei 6.015/73 (adjudicação compulsória extrajudicial); Súmula 239-STJ; art. 882 do CC (obrigação natural).

Data da consulta: 09/08/2026

Perdas e danos (arts. 402 a 405)

Lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel: presunção só cabe em imóvel edificado, exigindo-se prova no não edificado

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt no REsp 2.015.374-SP | Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. para acórdão Min. Marco Buzzi | Data: 02/04/2024

Sistemática: Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

No descumprimento contratual por atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes não são presumíveis de forma indistinta: dependem da finalidade do negócio, da destinação e da qualidade do bem (edificado ou não), bem como da demonstração do prejuízo direto do adquirente; no imóvel não edificado, é inviável presumi-los.

RESUMO DO CASO

Adquirente de lotes não edificados em loteamento não entregue no prazo obteve, nas instâncias ordinárias, indenização por lucros cessantes arbitrada em 0,5% do valor de cada lote por mês de atraso, com base em presunção de aluguel. O STJ reformou o acórdão: a presunção de lucros cessantes construída pela jurisprudência (REsp 1341138-SP) foi concebida para o atraso na entrega de imóvel edificado, cuja aptidão locatícia imediata é evidente. Tratando-se de terreno não edificado, não há renda presumida imediata, sendo indispensável a prova concreta do que o credor razoavelmente deixou de lucrar. Reafirma-se que lucro cessante não se confunde com dano hipotético.

CONEXÕES

Arts. 402 e 403 do CC (dano emergente, lucros cessantes e causalidade direta e imediata); Tema 970/STJ (cláusula penal moratória x lucros cessantes); REsp 1341138-SP (presunção no imóvel edificado); art. 43-A da Lei 4.591/64 (Lei 13.786/2018).

Data da consulta: 09/08/2026

Dano moral por mau cheiro de esgoto: os juros de mora correm da citação, salvo mora anterior comprovada

Tribunal: STJ | Órgão: 1ª Seção

Processo: REsp 2.090.538-PR e REsp 2.094.611-PR | Relator: Min. Sérgio Kukina | Data: 27/11/2024

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1221

TESE FIXADA / DECISÃO

Na demanda em que se pleiteia reparação moral decorrente de mau cheiro oriundo da prestação de serviço público de tratamento de esgoto, os juros moratórios devem ser contados desde a data da citação válida, salvo se a mora da prestadora do serviço tiver sido comprovada em momento anterior.

RESUMO DO CASO

Ações indenizatórias em massa contra concessionária de saneamento discutiam o termo inicial dos juros moratórios: se o evento danoso (Súmula 54-STJ, própria da responsabilidade extracontratual) ou a citação (art. 405 do CC, próprio da responsabilidade contratual). A 1ª Seção fixou a citação como marco, por se tratar de relação contratual de prestação de serviço público entre concessionária e usuário, com danos de natureza continuada e sem evento danoso único e determinado. Ressalvou-se, contudo, a hipótese de mora anterior comprovada — por exemplo, interpelação ou

reclamação formal desatendida —, caso em que os juros retroagem a esse momento. O julgado é excelente para fixar a linha divisória entre os arts. 398 e 405 do CC.

CONEXÕES

Arts. 397, 398 e 405 do CC; Súmula 54-STJ (juros do evento danoso na responsabilidade extracontratual); Súmula 362-STJ (correção monetária do dano moral desde o arbitramento); art. 240 do CPC.

Data da consulta: 09/08/2026

Dano moral por morte de filha em excursão escolar: a faixa de 300 a 500 salários mínimos é mero parâmetro, e os juros correm da citação

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.240.249-SP | Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira | Data: 03/02/2026

Sistemática: Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

A faixa de 300 a 500 salários mínimos é mero parâmetro orientador para a indenização por morte de familiar, podendo ser superada em casos de gravidade extraordinária; tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem da citação e a correção monetária incide desde o arbitramento.

RESUMO DO CASO

Adolescente de 17 anos foi assassinada durante excursão curricular organizada por colégio particular, em contexto de graves falhas de vigilância: proibição de celulares, duas horas até a percepção do desaparecimento e demora na comunicação ao pai. O juízo fixou R\$ 1.000.000,00 de dano moral; o TJSP reduziu para R\$ 400.000,00 sem enfrentar as particularidades do caso. O STJ restabeleceu o valor original, assentando que a morte de filho por homicídio configura dano moral in re ipsa qualificado e que a redução desmotivada autoriza controle excepcional. Para o tema do inadimplemento, o julgado é relevante ao reafirmar que, na responsabilidade contratual (contrato de prestação de serviços educacionais), os juros correm da citação, e não do evento danoso.

CONEXÕES

Arts. 389, 395, 402 e 405 do CC; Súmula 54-STJ; Súmula 362-STJ; art. 944 do CC (extensão do dano); Tema 1221/STJ.

Data da consulta: 09/08/2026

Dos juros legais (arts. 406 e 407)

A SELIC é a taxa de juros de mora do art. 406 do CC nas dívidas civis, inclusive antes da Lei 14.905/2024

Tribunal: STJ | Órgão: Corte Especial

Processo: REsp 2.199.164-PR e REsp 2.070.882-RS | Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | Data: 15/10/2025

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1368

TESE FIXADA / DECISÃO

O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

RESUMO DO CASO

A Corte Especial pacificou, sob o rito dos repetitivos, a antiga divergência sobre o significado da expressão 'taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional' na redação original do art. 406 do CC: se 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN) ou a SELIC. Prevaleceu a SELIC, por ser a taxa efetivamente em vigor para os tributos federais e por já ter sido constitucionalizada como índice único pela EC 113/2021 nas condenações contra a Fazenda Pública. A tese tem alcance retroativo às obrigações constituídas antes da Lei 14.905/2024, que apenas positivou a orientação. Corolário prático: como a SELIC já embute a inflação, é vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de bis in idem.

CONEXÕES

Art. 406, caput e §§ 1º a 3º, do CC (redação da Lei 14.905/2024 — SELIC deduzido o IPCA; taxa negativa considerada zero); art. 161, § 1º, do CTN; EC 113/2021; REsp 1.795.982-SP (Corte Especial); Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil.

Data da consulta: 09/08/2026

A taxa do art. 406 do CC é a SELIC, índice aplicável tanto à correção monetária quanto aos juros de mora nas relações civis

Tribunal: STJ | **Órgão:** Corte Especial

Processo: REsp 1.795.982-SP | **Relator:** Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo | **Data:** 21/08/2024

Sistemática: Caso isolado (Seção)

TESE FIXADA / DECISÃO

A taxa a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC, sendo este o índice aplicável na correção monetária e nos juros de mora das relações civis.

RESUMO DO CASO

Julgamento paradigmático da Corte Especial que encerrou a controvérsia entre a aplicação do art. 161, § 1º, do CTN (1% ao mês) e da SELIC como taxa legal do art. 406 do CC. O acórdão registra que as leis dos tributos federais estabelecem a SELIC como índice oficial e que, a partir da EC 113/2021, a SELIC passou a ser constitucionalmente prevista como única taxa válida para atualização monetária e compensação da mora nas ações envolvendo a Fazenda Pública. Como a SELIC é o principal índice macroeconômico oficial e rege todo o sistema financeiro nacional, credores e devedores de obrigações civis comuns também a ela se submetem. Semanas depois, a Lei 14.905/2024 positivou o entendimento, tornando o julgado a chave de leitura do novo art. 406.

CONEXÕES

Art. 406 do CC; art. 389, parágrafo único, do CC (IPCA como índice supletivo de correção, incluído pela Lei 14.905/2024); art. 161, § 1º, do CTN; EC 113/2021; Tema 1368/STJ.

Data da consulta: 09/08/2026

Na ausência de índice no título judicial aplica-se a SELIC, vedada a cumulação com outro índice; sem cumulação de encargos, SELIC deduzido o IPCA

Tribunal: STJ | **Órgão:** 4ª Turma

Processo: AgInt no AREsp 2.059.743-RJ | **Relator:** Min. Antonio Carlos Ferreira | **Data:** 11/02/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

A Taxa SELIC deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária; não havendo cumulação de encargos, aplica-se a SELIC deduzido o IPCA, ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da Lei 14.905/2024.

RESUMO DO CASO

Em fase de liquidação, o título executivo era omissivo quanto ao índice de juros moratórios, o que gerou disputa sobre a cumulação da SELIC com correção monetária autônoma. O STJ reafirmou que a SELIC é taxa composta, que já embute a recomposição inflacionária, razão pela qual sua soma a outro índice configura bis in idem. Ao aplicar a sistemática inaugurada pela Lei 14.905/2024, o acórdão explicita a operação prática: quando não houver cumulação de encargos (ou seja, quando não se aplicar índice de correção em separado), utiliza-se a SELIC com dedução do IPCA para apurar a parcela estritamente moratória. A solução vale também para obrigações anteriores à lei, em coerência com o Tema 1368.

CONEXÕES

Art. 406, §§ 1º e 3º, do CC (SELIC deduzido o IPCA; resultado negativo considerado igual a zero); art. 389, parágrafo único, do CC; Tema 1368/STJ; REsp 1.795.982-SP; EDcl no REsp 1025298/RS.

Data da consulta: 09/08/2026

No Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) é vedada a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, ainda que pactuada

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma**Processo:** REsp 2.086.650-MG | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 04/02/2025**Sistemática:** Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

Nos contratos celebrados no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), não é possível a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, ainda que expressamente pactuada, aplicando-se a vedação do art. 4º da Lei da Usura.

RESUMO DO CASO

Mutuário questionou a capitalização mensal de juros em financiamento imobiliário regido pela Lei 9.514/1997. O STJ delimitou o alcance dos Temas 246 e 247, que autorizam a capitalização em periodicidade inferior a um ano desde que expressamente pactuada: essa permissão vale apenas para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Lei 4.595/1964), em razão de autorização legal específica quanto à 'periodicidade inferior a um ano'. Como a Lei 9.514/1997 autoriza a capitalização sem mencionar periodicidade, incide a regra geral proibitiva do art. 4º do Decreto 22.626/1933 (Lei da Usura), que só admite a capitalização anual. A distinção entre SFN e SFI é o núcleo cobrável do julgado.

CONEXÕES

Art. 406 e art. 591 do CC; art. 4º do Decreto 22.626/1933 (Lei da Usura); Súmula 121-STF; Súmula 539-STJ; Temas 246 e 247/STJ; Lei 9.514/1997.

Data da consulta: 09/08/2026

Da cláusula penal (arts. 408 a 416)

Em contratos paritários a cláusula penal admite apenas interpretação restritiva, não podendo alcançar hipótese de inadimplemento não prevista

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma**Processo:** REsp 2.013.493-SP | Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira | Data: 05/05/2026**Sistemática:** Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

1) Nas relações paritárias, a cláusula penal, por ter natureza sancionadora e derivar exclusivamente da autonomia privada, admite apenas interpretação restritiva, não podendo ser aplicada a situações não expressamente previstas no contrato; 2) Em contratos empresariais paritários, a intervenção judicial sobre o conteúdo das cláusulas penais deve observar o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, não sendo lícito ao Judiciário criar ou ampliar penalidades com base genérica na boa-fé ou na função social do contrato.

RESUMO DO CASO

Contrato de compra e venda de soja previa multa de 10% exclusivamente para a hipótese de mora injustificada no pagamento do preço. A compradora, porém, descumpriu integralmente o ajuste: não retirou a mercadoria nem pagou qualquer parcela. As instâncias ordinárias aplicaram a multa por interpretação extensiva, invocando boa-fé objetiva, função social e equivalência das prestações. O STJ reformou o acórdão: a cláusula penal é convenção acessória que não decorre da lei nem da natureza do contrato, mas apenas da vontade das partes, devendo ser interpretada restritivamente. O art. 409 do CC confere aos próprios contratantes — e não ao intérprete — a escolha entre estipular a pena para o inadimplemento total, para cláusula especial ou apenas para a mora.

CONEXÕES

Arts. 408, 409, 410 e 411 do CC; art. 421-A do CC e art. 3º, VIII, da Lei 13.874/2019 (intervenção mínima); art. 114 do CC (interpretação restritiva dos negócios benéficos e da renúncia); REsp 1803803-RJ (caso CBF e Marfrig).

Data da consulta: 09/08/2026

A sobre-estadia de contêineres (demurrage) tem natureza de cláusula penal e pode ser reduzida quando manifestamente excessiva

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma**Processo:** REsp 1.577.138-SP | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 02/09/2025**Sistemática:** Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

A cobrança de sobre-estadia de contêineres (demurrage) possui natureza de cláusula penal, prevista contratualmente em valor prefixado, aplicando-se-lhe os arts. 408 a 416 do Código Civil; admite-se a redução quando o valor for manifestamente excessivo, devendo a quantia ser limitada ao valor do próprio contêiner, salvo comprovação efetiva de danos materiais adicionais.

RESUMO DO CASO

Transportadora marítima cobrava sobre-estadia por retenção de contêineres além do prazo livre, em montante que superava largamente o valor dos próprios equipamentos. Discutia-se a natureza jurídica da demurrage — indenização por prejuízo efetivo ou pena convencional — e a possibilidade de controle judicial do valor. O STJ qualificou a verba como cláusula penal, por consistir em valor prefixado contratualmente para a hipótese de descumprimento do dever de devolução tempestiva. Consequentemente, incide o art. 413 do CC, que impõe a redução equitativa da penalidade manifestamente excessiva. Fixou-se, ainda, parâmetro objetivo de modicidade: o teto é o valor do contêiner, salvo prova de danos materiais suplementares.

CONEXÕES

Arts. 408, 412, 413 e 416 do CC; art. 413 do CC (redução obrigatória e de ofício); art. 944, parágrafo único, do CC; vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Data da consulta: 09/08/2026

É possível cumular a cláusula penal compensatória em montante único com a taxa de ocupação na extinção da compra e venda por culpa do comprador

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma**Processo:** REsp 2024829-SC | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 07/03/2023**Sistemática:** Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

É possível a cumulação da multa fixada em cláusula penal compensatória, em montante único, com a taxa de ocupação, na hipótese de extinção de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador.

RESUMO DO CASO

Resolvido o contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento do adquirente, que permanecera no bem por longo período, o tribunal de origem negou a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de ocupação, invocando o Tema 970/STJ. O STJ reformou o acórdão por duas razões: primeiro, o Tema 970 trata de cláusula penal moratória, que se destina a indenizar o adimplemento tardio e é fixada em valor equivalente ao locativo, o que não se discutia no caso; segundo, a taxa de ocupação — que tem natureza de aluguel e remunera o uso do bem — não está englobada no percentual de retenção devido ao vendedor pela rescisão. Negar a cumulação violaria a reparação integral, premiando quem usufruiu do imóvel sem contraprestação.

CONEXÕES

Arts. 402, 408, 410 e 416 do CC; Tema 970/STJ (cláusula penal moratória x lucros cessantes); Súmula 543-STJ; art. 67-A da Lei 6.766/79 e art. 43-A da Lei 4.591/64 (Lei 13.786/2018).

Data da consulta: 09/08/2026

Na locação, a cláusula penal compensatória é devida também quando a devolução do imóvel decorre de despejo judicial, respondendo o fiador

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 1.906.869-SP | Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | Data: 14/06/2022

Sistemática: Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

A multa compensatória prevista no contrato de locação é devida também no caso de devolução do imóvel determinada em ordem judicial de despejo; não havendo extinção ou exoneração da garantia, a responsabilidade pelo pagamento da multa compensatória recai igualmente sobre o fiador.

RESUMO DO CASO

Contrato de locação previa cláusula penal compensatória para a hipótese de devolução antecipada do imóvel. O locatário sustentava que a penalidade só incidiria em caso de restituição voluntária, não quando a desocupação resultasse de sentença de despejo por ele provocada com o próprio inadimplemento. O STJ rejeitou a distinção: seria contraditório permitir que o locatário se beneficiasse da própria mora, pois a devolução forçada é consequência direta do descumprimento contratual. Reconhecida a incidência da multa, o acórdão estendeu a responsabilidade ao fiador, dado o caráter acessório e a extensão da fiança a todos os efeitos da locação enquanto não houver exoneração ou extinção da garantia.

CONEXÕES

Arts. 408, 410, 411, 413 e 416 do CC; arts. 4º e 39 da Lei 8.245/91; art. 818 e art. 822 do CC (fiança); Súmula 214-STJ.

Data da consulta: 09/08/2026

O juiz pode reduzir de ofício a cláusula penal manifestamente excessiva, inclusive em cumprimento de sentença

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AgInt nos EDcl no AREsp 1.939.211-GO | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 13/12/2021

Sistemática: Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

É facultado ao órgão julgador, de ofício, reduzir o valor da cláusula penal caso evidenciado o seu manifesto excesso, inclusive em sede de cumprimento de sentença, desde que o título executivo não se tenha pronunciado sobre o tema.

RESUMO DO CASO

Na fase de cumprimento de sentença, o valor acumulado da cláusula penal alcançou montante desproporcional em relação à obrigação principal. Discutia-se se a redução dependeria de requerimento da parte e se estaria preclusa por não ter sido enfrentada na fase de conhecimento. O STJ reafirmou que o art. 413 do CC é norma de ordem pública e cogente — a penalidade 'deve' ser reduzida —, de modo que o controle pode ser exercido de ofício. A ressalva é a coisa julgada: se o título executivo já se pronunciou expressamente sobre o montante da pena, não cabe rediscussão; havendo silêncio, a redução é possível na fase executiva, pois o excesso só se revela concretamente ali.

CONEXÕES

Arts. 412, 413 e 416 do CC; Enunciados 355 e 356 da IV Jornada de Direito Civil (art. 413 é de ordem pública e a redução é dever do juiz); art. 884 do CC (enriquecimento sem causa).

Data da consulta: 09/08/2026

Caso CBF e Marfrig: quando prepondera a função coercitiva, a cláusula penal não se reduz pela mera comparação com o prejuízo efetivo

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 1803803-RJ | Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | Data: 09/11/2021

Sistemática: Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

A cláusula penal tem natureza mista, somando as funções de estimular o cumprimento e de liquidar antecipadamente o dano; quando prepondera a finalidade coercitiva, a diferença entre o prejuízo efetivo e o montante da pena não pode ser novamente considerada para reduzir a multa com base na segunda parte do art. 413 do CC, e a redução por adimplemento parcial não exige correspondência matemática exata.

RESUMO DO CASO

Contrato de patrocínio da Seleção Brasileira celebrado entre CBF e Marfrig previa multa de 20% sobre o valor total para a hipótese de rescisão antecipada. A patrocinadora deixou de pagar, houve resolução e ela pleiteou a redução da penalidade ao valor de uma única prestação, correspondente ao prejuízo estimado. O STJ negou a redução: embora admita o controle judicial da multa abusiva e imponha a redução no adimplemento parcial, essa redução não precisa guardar proporção aritmética com a parcela cumprida, sobretudo se o resultado desvirtuar a função coercitiva da pena. No caso, tratando-se de contrato empresarial entre companhias de grande porte, sem assimetria, prevalecem a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos.

CONEXÕES

Arts. 408, 409, 410, 412 e 413 do CC; art. 421-A do CC; Enunciados 355 e 356 da IV Jornada de Direito Civil; REsp 2.013.493-SP (interpretação restritiva em contratos paritários).

Data da consulta: 09/08/2026

O devedor solidário responde pelo pagamento da cláusula penal compensatória ainda que não tenha incorrido em culpa

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 1867551-RJ | Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | Data: 05/10/2021

Sistemática: Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

O devedor solidário responde pelo pagamento da cláusula penal compensatória, ainda que não incorra em culpa, quando se obrigou pelas obrigações pecuniárias decorrentes do contrato.

RESUMO DO CASO

Em contrato de afretamento de embarcação, a contratante exigiu que empresa do mesmo grupo econômico figurasse como devedora solidária pelas 'obrigações pecuniárias decorrentes do contrato'. A devedora principal, por culpa exclusiva sua, não entregou a embarcação, e a credora cobrou a cláusula penal compensatória de ambas. A codevedora alegou ausência de culpa. O STJ afastou a defesa: ela não se obrigara pela prestação de entrega — que se tornou impossível —, mas pelas obrigações pecuniárias do ajuste, e a cláusula penal compensatória tem caráter nitidamente pecuniário, pois prefixa os prejuízos do descumprimento e dispensa a liquidação dos danos. O julgado deve ser lido em conjunto com o art. 414 do CC.

CONEXÕES

Arts. 264, 275, 279 e 280 do CC (solidariedade passiva); arts. 408, 410, 414 e 416 do CC; art. 413 do CC.

Data da consulta: 09/08/2026

Das arras ou sinal (arts. 417 a 420)**Quem recebeu as arras e descumpre o contrato deve devolvê-las mais o equivalente, tanto nas confirmatórias quanto nas penitenciais**

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 1927986-DF | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 22/06/2021

Sistemática: Caso isolado (Turma)

TESE FIXADA / DECISÃO

Da inexecução contratual imputável única e exclusivamente àquele que recebeu as arras, estas devem ser devolvidas mais o equivalente; a restituição somada ao equivalente ocorre tanto no caso de arras confirmatórias quanto no de arras penitenciais.

RESUMO DO CASO

Discutia-se o alcance do art. 418 do CC quando o inadimplemento é imputável a quem recebeu o sinal. O STJ assentou que, nessa hipótese, o descumpridor deve restituir as arras e ainda pagar valor equivalente — operação que, na prática, corresponde à devolução em dobro do sinal, acrescida de atualização e juros. O ponto mais cobrável é a extensão da regra: a solução vale não apenas para as arras confirmatórias (art. 418), mas também para as penitenciais (art. 420), quando quem recebeu o sinal exerce o direito de arrependimento. Rejeitou-se, portanto, a leitura de que nas arras penitenciais bastaria a simples devolução do valor recebido.

CONEXÕES

Arts. 417, 418, 419 e 420 do CC; Súmula 412-STF; REsp 1617652-DF (vedação à cumulação das arras com cláusula penal compensatória — bis in idem); REsp 1513259-MS (redução equitativa quando o sinal engloba mais do que mero sinal).

Data da consulta: 09/08/2026

Índice navegável de julgados

#	Julgado / Tema	Processo	Data	Sistemática
1	Estouro de pneu por defeito de fabricação configura fortuito externo e rompe o nexo causal do motorista	REsp 2.203.202-PR	10/06/2025	Caso isolado (Turma)
2	A cláusula de limitação de responsabilidade não é nula pelo simples poderio econômico e técnico de uma das partes	REsp 1.989.291-SP	07/11/2023	Caso isolado (Turma)
3	O depósito judicial como garantia do juízo não extingue a mora do devedor	REsp 1.881.751-PR	05/05/2025	Caso isolado (Turma)
4	Constituição em mora do devedor fiduciário: basta o envio da notificação com AR ao endereço contratual, sendo dispens...	REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS	09/08/2023	Recurso Repetitivo — Tema 1132
5	O prazo de 5 dias para pagamento integral da dívida na busca e apreensão fiduciária conta-se da execução da liminar	REsp 2.126.264-MS	07/08/2025	Recurso Repetitivo — Tema 1279
6	Purgação da mora após a consolidação da propriedade na alienação fiduciária de imóvel: marco divisor da Lei 13.465/2017	REsp 2.126.726-SP	10/12/2025	Recurso Repetitivo — Tema 1288
7	Obrigação sem prazo (contrato de depósito sem termo): a prescrição só corre após a interpelação que constitui o deved...	AgInt no AREsp 2.206.304-MS	26/05/2025	Caso isolado (Turma)
8	Demora na transferência de valores bloqueados via Sisbajud não gera mora do devedor	AgInt no REsp 1.763.569-RN	27/05/2024	Caso isolado (Turma)
9	A Fazenda Pública condômina submete-se aos encargos moratórios da convenção de condomínio, e não ao art. 1º-F da Lei ...	REsp 2.214.098-PE	22/09/2025	Caso isolado (Turma)
10	Cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito: é possível a ação possessória sem prévia ação de resolução do co...	REsp 1789863-MS	10/08/2021	Caso isolado (Turma)
11	A teoria do adimplemento substancial é inaplicável à adjudicação compulsória, que exige a quitação integral do preço	REsp 2.207.433-SP	03/06/2025	Caso isolado (Turma)
12	Lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel: presunção só cabe em imóvel edificado, exigindo-se prova no não edi...	AgInt no REsp 2.015.374-SP	02/04/2024	Caso isolado (Turma)
13	Dano moral por mau cheiro de esgoto: os juros de mora correm da citação, salvo mora anterior comprovada	REsp 2.090.538-PR e REsp 2.094.611-PR	27/11/2024	Recurso Repetitivo — Tema 1221
14	Dano moral por morte de filha em excursão escolar: a faixa de 300 a 500 salários mínimos é mero parâmetro, e os juros...	REsp 2.240.249-SP	03/02/2026	Caso isolado (Turma)
15	A SELIC é a taxa de juros de mora do art. 406 do CC nas dívidas civis, inclusive antes da Lei 14.905/2024	REsp 2.199.164-PR e REsp 2.070.882-RS	15/10/2025	Recurso Repetitivo — Tema 1368
16	A taxa do art. 406 do CC é a SELIC, índice aplicável tanto à correção monetária quanto aos juros de mora nas relações...	REsp 1.795.982-SP	21/08/2024	Caso isolado (Seção)
17	Na ausência de índice no título judicial aplica-se a SELIC, vedada a cumulação com outro índice; sem cumulação de enc...	AgInt no AREsp 2.059.743-RJ	11/02/2025	Caso isolado (Turma)
18	No Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) é vedada a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, ai...	REsp 2.086.650-MG	04/02/2025	Caso isolado (Turma)
19	Em contratos paritários a cláusula penal admite apenas interpretação restritiva, não podendo alcançar hipótese de ina...	REsp 2.013.493-SP	05/05/2026	Caso isolado (Turma)
20	A sobre-estadia de contêineres (demurrage) tem natureza de cláusula penal e pode ser reduzida quando manifestamente e...	REsp 1.577.138-SP	02/09/2025	Caso isolado (Turma)
21	É possível cumular a cláusula penal compensatória em montante único com a taxa de ocupação na extinção da compra e ve...	REsp 2024829-SC	07/03/2023	Caso isolado (Turma)
22	Na locação, a cláusula penal compensatória é devida também quando a devolução do imóvel decorre de despejo judicial, ...	REsp 1.906.869-SP	14/06/2022	Caso isolado (Turma)
23	O juiz pode reduzir de ofício a cláusula penal manifestamente excessiva, inclusive em cumprimento de sentença	AgInt nos EDcl no AREsp 1.939.211-GO	13/12/2021	Caso isolado (Turma)

#	Julgado / Tema	Processo	Data	Sistemática
24	Caso CBF e Marfrig: quando prepondera a função coercitiva, a cláusula penal não se reduz pela mera comparação com o p...	REsp 1803803-RJ	09/11/2021	Caso isolado (Turma)
25	O devedor solidário responde pelo pagamento da cláusula penal compensatória ainda que não tenha incorrido em culpa	REsp 1867551-RJ	05/10/2021	Caso isolado (Turma)
26	Quem recebeu as arras e descumpre o contrato deve devolvê-las mais o equivalente, tanto nas confirmatórias quanto nas...	REsp 1927986-DF	22/06/2021	Caso isolado (Turma)

TOP 10 IMPERDÍVEIS DESTA MATÉRIA

1. REsp 2.199.164-PR e REsp 2.070.882-RS — Tema 1368 (SELIC no art. 406)

Repetitivo da Corte Especial que fecha a maior controvérsia da matéria e projeta efeitos sobre toda condenação civil. Combinado com a Lei 14.905/2024, é o item de maior probabilidade de cobrança objetiva e o que mais impacta a fundamentação de sentenças.

2. REsp 1.795.982-SP — art. 406 do CC é a SELIC (Corte Especial)

Acórdão-matriz que antecedeu e inspirou a reforma legislativa. Cobrável tanto na versão anterior (CTN x SELIC) quanto na atual (SELIC deduzido o IPCA), e essencial para questões de direito intertemporal.

3. REsp 2.013.493-SP — interpretação restritiva da cláusula penal em contratos paritários (Info 889)

Julgado recentíssimo, com tese de julgamento formalmente redigida, que articula cláusula penal, art. 421-A do CC e intervenção mínima. Tem perfil típico de questão discursiva da FGV sobre limites do controle judicial do contrato.

4. REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS — Tema 1132 (mora do devedor fiduciário)

Repetitivo sobre constituição e comprovação da mora, tema que a FGV já cobrou explicitamente na distinção entre mora ex re e ex persona na alienação fiduciária de bens móveis e imóveis.

5. REsp 2.090.538-PR e REsp 2.094.611-PR — Tema 1221 (juros da citação)

Repetitivo que delimita a fronteira entre a Súmula 54-STJ (art. 398) e o art. 405 do CC. Termo inicial de juros é o item mais recorrente da matéria em provas objetivas e o mais decisivo em sentenças cíveis.

6. REsp 1.577.138-SP — demurrage como cláusula penal (Info 862)

Qualifica juridicamente uma verba contratual atípica e aplica o art. 413 do CC com parâmetro objetivo de modicidade. Excelente para questão que teste a natureza jurídica da cláusula penal e o dever de redução.

7. REsp 2024829-SC — cumulação de cláusula penal compensatória com taxa de ocupação

Exige domínio da distinção entre cláusula penal moratória e compensatória e do alcance exato do Tema 970/STJ. Combinação clássica de armadilha em prova objetiva de Magistratura.

8. REsp 1927986-DF — devolução das arras mais o equivalente

Única tese recente e específica sobre arras, com o diferencial de estender a solução às arras penitenciais. Arts. 417 a 420 são pouco explorados, o que aumenta o valor marginal do julgado.

9. AgInt nos EDcl no AREsp 1.939.211-GO — redução de ofício da cláusula penal

Reafirma a natureza cogente do art. 413 do CC e admite o controle na fase de cumprimento de sentença. Tema de alta densidade prática para o juiz e frequentemente cobrado como assertiva sobre poderes de ofício.

10. REsp 1.881.751-PR — depósito judicial em garantia não cessa a mora

Distingue garantia do juízo de pagamento e explicita que a purga da mora exige entrega efetiva ao credor. Tese recente, de fácil transposição para assertiva objetiva e para fundamentação de decisão em cumprimento de sentença.